

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3012/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ลำพูน
นาย ประชัน เตชาวงศ์ หรือเตชาวงศ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 289, มาตรา 295, มาตรา 298
ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 193

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ขวานฟันพยายามฆ่าผู้เสียหาย จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างแต่เพียงว่า กระทำลงไปเพราะเมาสุราขาดสติสัมปชัญญะ ทั้งไม่ตั้งใจสืบพยานจำเลย เช่นนี้จำเลยจะยกกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ว่าไม่เจตนาฆ่าผู้เสียหายไม่ได้พ้นแรงนัก ไม่ได้

จำเลยใช้ขวานด้ามยาว 12 นิ้ว คมขวานกว้าง 2.8 นิ้ว ฟันผู้เสียหายทั้งสองที่ศีรษะเต็มแรง แต่ผู้เสียหายทั้งสองหลบทัน คมขวานพลาดศีรษะแต่เกิดบาดแผลซึ่งอาจทำให้ถึงตายได้และจำเลยยังทำท่าจะฟันซ้ำอีก เช่นนี้จำเลยมีเจตนาฆ่า การกระทำของจำเลยจึงเป็นการพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสองมิใช่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ขวานฟันนายเจริญและนายปิ่นแก้ว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะกระทำการตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายโดยเจตนาฆ่าแต่การกระทำไม่บรรลุผลเพราะนายเจริญหลบหนีได้ทันและนายปิ่นแก้วมีบาดแผลที่แพทย์รักษาได้ทัน

ท่วงที ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 288, 289 ที่แก้ไข
แล้ว และริบชวานของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 289, 80, 91 ที่แก้ไขแล้ว ให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก 5 ปี ฐาน
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่จำคุก 25 ปี รวม 2 กระทง จำคุก
สามสิบปีของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 295, 298, 91 ให้ลงโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 มี
กำหนด 6 เดือน และลงโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 298 มีกำหนด
1 ปี 6 เดือน รวมเป็นจำคุก 2 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คืบเกิดเหตุจำเลยเมาสุราไปชวน
นายจรัญ ผู้เสียหายไปเล่นไฟ นายจรัญปฏิเสธ จำเลยก็กลับไป ต่อมานายจรัญกับ
นายดวงคำ จะไปดูลิเกที่วัดน้ำดิบ เมื่อไปถึงประตูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ จำเลยซึ่งมาดัก
อยู่ที่รั้วโรงเรียนพร้อมกับถือขวานออกมาจากข้างทาง เจอมือที่ถือขวานขึ้นสูงฟัน
นายจรัญเต็มแรงนายจรัญหลบ ขวานที่จำเลยฟันถูกบริเวณกระหม่อมข้างซ้ายเป็น
แผลลึกครึ่งเซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร จำเลยทำท่าจะฟันซ้ำ นายจรัญวิ่งหนี
จำเลยจะทำร้ายนายดวงคำอีก นายดวงคำวิ่งหนี ขณะนั้นนายบันแก้วผู้ใหญ่บ้านซึ่ง
ไปรักษาความสงบในงานที่วัดน้ำดิบและแต่งเครื่องแบบไปด้วย เห็นเหตุการณ์เช่นนั้น

จึงเข้าไปร้องบอกจำเลยว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะเข้าจับกุมจำเลย จำเลยเงื่อนขวานขึ้น
สุดแขนฟันนายบันแก้วเต็มแรง นายบันแก้วหลบไม่พ้น คมขวานถูกบริเวณหูซ้ายมี
บาดแผลยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ใบหูขาดห้อยติดอยู่และมีบาดแผลติดต่อมาถึง
ลำคอบริเวณหลังหูซ้ายยาวประมาณ 6 เซนติเมตรบาดแผลลึกถึงกล้ามเนื้อ นายบัน
แก้วเข้ากอดปล้ำแย่งขวานจับตัวจำเลยไว้ได้ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้คงมีว่า
การกระทำของจำเลยเป็นการพยายามฆ่าหรือทำร้ายร่างกาย

เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยพยายามฆ่านายจรูญและพยายามฆ่านายบันแก้ว
เจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเพียง
แต่อ้างว่า กระทำลงไปเพราะเมาสุราขาดสติสัมปชัญญะเท่านั้น ทั้งไม่ตั้งใจสืบพยาน
จำเลย การที่จำเลยมากล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ว่าไม่เจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสอง ไม่ได้
ฟันแรงนักจึงฟันไม่ขึ้น และเมื่อพิเคราะห์ถึงการที่จำเลยใช้ขวานด้ามยาว 12 นิ้ว คม
ขวานกว้าง 2.8 นิ้ว ฟันผู้เสียหายทั้งสองที่ศีรษะเต็มแรง แต่ผู้เสียหายทั้งสองหลบ
ทัน คมขวานจึงพลาดไปก่อให้เกิดบาดแผลดังที่โจทก์นำสืบ นายสุชาติ แพทย์ผู้ตรวจ
ชันสูตรบาดแผลผู้เสียหายทั้งสองเบิกความว่า บาดแผลของนายจรูญถ้าโดนฟันแรง
กระโหลกศีรษะแตกראวเลือดออกมากก็อาจถึงตายได้ ส่วนบาดแผลของนายบันแก้ว
ถ้าเป็นบาดแผลตั้งฉากลึกเข้าไปตรงหูอาจทะลุถึงกระโหลกศีรษะทำให้กระโหลก
ศีรษะแตกראว อาจถึงตายได้ถ้ารักษาไม่ทัน แผลที่ลำคอถ้าลึกกว่านี้อีกเล็กน้อยถึง
เส้นเลือดใหญ่ ก็อาจถึงตายได้ หลังจากฟันนายจรูญแล้วจำเลยยังทำท่าจะฟันซ้ำอีก
การกระทำของจำเลยจึงเป็นการพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสอง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ